



ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ ๓๘๔

ว่าด้วย การปฏิบัติกิจการที่เกี่ยวกับคดี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๓๘๔ ว่าด้วย การปฏิบัติกิจการที่เกี่ยวกับคดี”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับและมติคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อันใดที่กำหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

หมวด ๑

อำนาจดำเนินการเกี่ยวกับคดี

ข้อ ๔ ให้ผู้ว่าการมีอำนาจดำเนินการ ตลอดจนอนุมัติในเรื่องคดีที่เกี่ยวข้องกับ กฟผ. ดังต่อไปนี้

(๑) การงดดำเนินคดี และการดำเนินคดีไปในทางจำหน่ายสิทธิของ กฟผ. ในคดีที่ไม่มีทุนทรัพย์หรือมีทุนทรัพย์ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เช่น การยอมรับตามที่คู่ความ อีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การถอนฟ้อง การสละสิทธิ การงดอุทธรณ์หรือฎีกา

(๒) การประนีประนอมยอมความในศาลในคดีที่ไม่มีทุนทรัพย์หรือ มีทุนทรัพย์ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๓) การประนีประนอมยอมความเพื่อยุติข้อพิพาทระหว่าง กฟผ. กับ ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอื่น ในข้อพิพาทที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๔) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการดำเนินคดี ในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเงินที่ต้องจ่ายตามคำสั่งศาลหรือคำพิพากษาที่ถึงที่สุดแล้ว

(๕) การจ่ายเงินให้แก่นิติกรผู้ว่าต่างหรือแก้ต่างในคดีแพ่งของ กฟผ. ในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในกรณีที่คำพิพากษากำหนดให้มีการจ่ายเงิน ค่าทนายความ

หมวด ๒

การให้ความช่วยเหลือกรณีกรรมการ ผู้ว่าการ และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.
ที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยทางคดี เนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่

ข้อ ๕ ในหมวดนี้

(๑) “กรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการและกรรมการการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

(๒) “ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า พนักงานและลูกจ้างของ กฟผ.

(๓) “บุคคลที่พ้นสภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ กฟผ.” หมายความว่า
กรรมการ ผู้ว่าการ และผู้ปฏิบัติงาน ที่พ้นสภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ กฟผ.

(๔) “พ้นสภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ กฟผ.” หมายความว่า การพ้น
สภาพจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติของ กฟผ. ลาออก สิ้นสุดสัญญาจ้าง ถูกเลิก
สัญญาจ้าง พ้นจากตำแหน่งทั้งก่อนวาระและตามวาระ คณะรัฐมนตรีให้ออก ตกเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘

(๕) “คดี” หมายความว่า คดีในศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลอื่น ๆ
หรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการ การบังคับคดี ความรับผิดชอบทางกฎหมายอื่น หรือถูกดำเนินการทาง
กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

(๖) “ความช่วยเหลือ” หมายความว่า ความช่วยเหลือทางด้านต่าง ๆ
ได้แก่

(ก) การประกันตัวทั้งในชั้นพนักงานสอบสวน ชั้นพนักงานอัยการ
และชั้นศาล

(ข) การประสานงานขอความช่วยเหลือทางด้านคดี และแต่งตั้ง
ผู้ประสานงานด้านคดีกับพนักงานอัยการ

(ค) การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการต่อสู้คดี

(ง) การจัดที่ปรึกษากฎหมาย การจัดทนายความเพื่อให้คำปรึกษา
หรือให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้คดี

(จ) ค่าปรับตามกฎหมาย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินคดีซึ่งทางราชการเรียกเก็บ

^{๑)}(ฉ) เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ

ข้อ ๖ บุคคลซึ่งถูกดำเนินคดีเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ
ตามข้อบังคับนี้ มีดังนี้

(๑) กรรมการ

(๒) ผู้ว่าการ

(๓) ผู้ปฏิบัติงาน

(๔) บุคคลที่พ้นสภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ กฟผ.

ข้อ ๗ กฟผ. จะให้ความช่วยเหลือทางคดีทั้งในชั้นพนักงานสอบสวน ชั้นพนักงาน
อัยการ และชั้นศาล จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

ข้อ ๘ การให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับความช่วยเหลือจาก กฟผ. ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) บุคคลนั้นถูกร้องเรียน ถูกกล่าวหา ถูกฟ้องร้อง หรือตกเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลยเพราะได้กระทำความผิดตามที่ หรือเนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ โดยได้กระทำถูกต้องตามข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งของ กฟผ. และถูกต้องตามสมควรแก่เหตุในการปฏิบัติงานตามหน้าที่

(๒) บุคคลนั้นจะต้องไม่เป็นผู้ที่ กฟผ. สั่งลงโทษ โดยการให้ออก ปลดออก หรือเลิกจ้าง เนื่องจากทุจริต

(๓) กฟผ. พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความผิดอันควรเชื่อถือได้ว่าเป็นกรณีที่มีได้เกิดขึ้นเพราะจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือทุจริต หรือเสพของมีนเมาหรือสิ่งเสพติดอื่นจนไม่สามารถครองสติได้

(๔) กฟผ. จะให้ความช่วยเหลือเฉพาะคดีที่ กฟผ. ไม่เป็นผู้กล่าวหา หรือเป็นผู้ฟ้องคดีนั่นเอง

ข้อ ๙ กฟผ. จะพิจารณาจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองความรับผิดให้กับ ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ว่าการ กฟผ. ในฐานะกรรมการ กฟผ. และผู้บริหารสูงสุดของ กฟผ. และในฐานะกรรมการบริษัทในเครือ กฟผ. ทั้งนี้ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานที่บริษัทในเครือ กฟผ. ในตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุด [Directors & Officers Liability Insurance : D&O] โดยทำกับบริษัทประกันภัย

ข้อ ๑๐ ให้ผู้ว่าการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการทำประกันภัยตามข้อ ๙ ในวงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน ๑,๕๐๐ ล้านบาท

หมวด ๓

เบ็ดเตล็ด

ข้อ ๑๑ ผู้ว่าการจะมอบอำนาจตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งใดก็ได้ โดยให้คำนึงถึงระดับ ตำแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่จะได้รับมอบอำนาจเป็นสำคัญ

ข้อ ๑๒ ให้ผู้ว่าการมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ คดี และการให้ความช่วยเหลือตามข้อบังคับนี้

ข้อ ๑๓ การดำเนินการใด ๆ ตามข้อบังคับนี้ได้ปฏิบัติไปแล้วโดยสุจริต ก่อนวันที่ ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าปฏิบัติไปแล้วโดยชอบ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ) อารีพงศ์ ภูษ่อม
(นายอารีพงศ์ ภูษ่อม)

ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

โทร. ๖๔๑๓๐, ๖๔๑๓๓